

Tema 70

Processo: PEDILEF 0503863-51.2009.4.05.8103/ CE

Situacao: Julgado (Súmula 78 da TNU)

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é necessário analisar condições socioculturais do portador de HIV assintomático, para fins de condição de benefício assistencial.

Tese: Na concessão do benefício de prestação continuada ao portador do vírus HIV assintomático, devem ser observadas, além da incapacidade de prover a própria subsistência, as condições socioculturais estigmatizantes da doença. Vide Súmula 78 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>